PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Vara Única da Comarca de Dom Pedro

Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro, Dom Pedro/MA - CEP: 65.765-000. e-mail: vara1_dped@tjma.jus.br. tel.: *(99) 3362 1457*

Processo nº 0800776-81.2022.8.10.0085
Requerente: MARIA DA ANUNCIACAO SOUZA
Advogado do requerente: Advogado/Autoridade do(a) AUTOR: SAMARA CARVALHO SOUZA - MA5582-A
Requerido: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do Requerido: Advogado/Autoridade do(a) REU: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MA11706-A

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de **Embargos de Declaração** opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença, proferida em Id. 92577274.

Alega o embargante a contradição no julgado, que fixou honorários advocatícios de acordo a tabela da OAB e requer a fixação de honorários sobre o valor da causa.

Em petição de Id. 944007092 a parte requerente sustenta a rejeição dos embargos aclaratórios, tendo em vista a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida no julgado.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração são o meio adequado para ensejar o esclarecimento da **obscuridade**, a solução da **contradição** ou o suprimento da **omissão** verificada na decisão embargada. O art. 83 da Lei 9.099/95 diz que “cabem embargos de declaração quendo, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão”. Já o **Art. 1023** do CPC prevê que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, **com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e** não se sujeitam a preparo”.

No caso dos autos, verifica-se o inconformismo do autor quanto ao que fora decidido no julgado, quanto a fixação dos honorários advocatícios de acordo a tabela da OAB e conforme o requerimento da autora.

Verifico, de pronto, que o valor atribuído a causa pela autora foi simbólico, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Esclareço que, o arbitramento dos honorários no julgado embargado se deu de forma mais benéfica para o requerido, ao considerar que, nas causas que pleiteiam fornecimento de medicamentos, o valor dos honorários será aquele em cima da condenação, ou seja, do proveito econômico aferível, assim, a totalidade dos medicamentos solicitados.

Além disso, pontuo que é admitido arbitramento de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º do CPC), quando o valor da causa for irrisório, excessivo ou imensurável, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, a Jurisprudência pátria, vejamos:

> QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0008409-14.2022.8.17.9000 AGRAVANTE: Amil Assistência Médica Internacional S/A AGRAVADO: Maria Luiza Gomes Mello RELATOR: Des. Humberto Vasconcelos Júnior EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DO PROVEITO ECONOMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NA BASE DE CALCULOS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme Súmula nº 199 do TJPE, a condenação em obrigação de fazer com valor econômico aferível deve ser incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, junto com o montante da indenização. 2. No presente caso, a condenação na obrigação de fazer concernente ao forncimento do medicamento para o tratamento médico da Agravada constitui proveito economico aferível por meio de documentos apresentados, devendo, pois, integrar a base de calculo para os honorários advocatícios decorrentes da sucumbencia. 3. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0008409-14.2022.8.17.9000; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Humberto Vasconcelos Júnior Relator. (TJ-PE - AI: 00084091420228179000, Relator: ANTONIO FERNANDO ARAUJO MARTINS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))
>
> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O art. 85, § 2º, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 3. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1980620 DF 2022/0004373-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2022)

A decisão é clara em sua fundamentação. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser esclarecida tendo em vista que houve a fixação de arbitramento de honorários mais benéfica ao requerido, e a pedido da autora.

Assim, diferentemente do alegado deve ser mantida íntegra a sentença.

Para arrematar, deixo de aplicar o artigo 1.026, § 2º, NCPC, já que os aclaratórios interpostos não são manifestamente protelatórios.

À vista do exposto, **com base no artigo 1.022, do CPC, conheço os embargos de declaração e rejeito-os, mantendo na íntegra a sentença.**

Publique-se. **Intimem-se** as partes acerca do teor da presente decisão.

Dom Pedro, data emitida pelo sistema.

JOÃO BATISTA COELHO NETO

Juiz de Direito, respondendo pela Comarca de Dom Pedro

Assinado eletronicamente por: JOAO BATISTA COELHO NETO
20/06/2023 14:54:35
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 94751463

23062014543587800000088321840

IMPRIMIR GERAR PDF